

ДОГОВОР № PL-260910-1
на разработку программного обеспечения
(с условиями о неразглашении конфиденциальной информации — NDA)

г. Алматы 10 сентября 2026 года

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице руководителя Цая Платона Леонидовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Мушекбаев Адиль Серикханович, ИИН _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — **систему управления сетью складов self storage «ZIPSKLAD» и новый сайт**, связанные в единую базу данных (далее — «ПО», «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.
- 1.2. Состав и функциональные требования к ПО определены в **Техническом задании от 24.08.2026 (Приложение № 1)**, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Ключевые блоки: пульт сети, склады и боксы с планами, договоры и арендаторы, массовое выставление счетов, интеграция Kaspi Платежи, автоматическое управление доступом (включая вход по звонку с определением номера), личный кабинет клиента, канбан заявок, IP-телефония и WhatsApp, аналитика, админка, сайт сети складов, передача данных о заявках и сделках в рекламные системы через Conversions API (CAPI), оформление логотипа и технической части фирменного стиля.
- 1.3. ПО разворачивается на сервере Заказчика. Исходный код, доступы и техническая документация (вики) передаются Заказчику в порядке, установленном разделом 5.
- 1.4. **Масштабируемость.** Система и сайт проектируются с расчётом на обслуживание не менее **50 (пятидесяти) складов** сети без переработки архитектуры: добавление нового склада выполняется Заказчиком самостоятельно в админке. Соответствие этому требованию проверяется при приёмке итогового этапа.
- 1.5. **Оформление логотипа и технической части фирменного стиля** (логотип в рабочих форматах, цвета, шрифты и правила применения в интерфейсе Системы и на сайте) входит в стоимость работ и передаётся Заказчику вместе с исходными файлами.
- 1.6. Детализация требований в пределах Технического задания уточняется Сторонами в рабочем порядке и не является изменением предмета Договора. Работы, выходящие за рамки Технического задания, оформляются дополнительным соглашением.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1. Работы выполняются в два этапа:
 - **Этап 1 «Ядро»** — рабочий каркас Системы и сайта со всеми основными разделами на данных Заказчика (включая перенос данных из текущих таблиц). Заказчик принимает этап фактической работой в Системе;
 - **Этап 2 «Полировка и передача»** — доработки по обратной связи боевого использования, развёртывание на сервере Заказчика, передача исходного кода, доступов и документации.
- 2.2. Общий срок выполнения работ — **4–6 недель** с даты поступления предоплаты, при условии своевременного предоставления Заказчиком данных, доступов и согласований. Срок ответа Заказчика на запросы согласования — до 2 (двух) рабочих дней; задержки согласований соразмерно сдвигают срок сдачи.
- 2.3. Заказчик обеспечивает со своей стороны: данные текущих таблиц по складам, доступ к кабинетам Kaspi юридических лиц, номера для подключения WhatsApp и телефонии, документацию Kaspi Платежи, данные по оборудованию доступа (Hikvision, GSM-замки), контент для сайта и одно уполномоченное лицо для согласований.
- 2.4. Закупка и монтаж оборудования (GSM-модули замков, усилители связи, камеры и т.п.) — зона ответственности Заказчика. Исполнитель выполняет программную интеграцию оборудования в пределах возможностей, предоставляемых производителем оборудования и API сторонних сервисов.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- 3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет **3 000 000 (три миллиона) тенге**, в том числе: система управления сетью складов — **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**, сайт — **500 000 (пятьсот тысяч) тенге**. Стоимость является фиксированной и пересмотру не подлежит.
- 3.2. Исполнитель не является плательщиком НДС Республики Казахстан. Стоимость работ НДС не облагается.
- 3.3. Оплата производится тремя частями:

Платёж	Условие	Сумма, тенге
Предоплата 10% — старт работ	при подписании Договора (счёт № ZS-C-2026-02)	300 000
Этап 1 · Ядро — 45%	после утверждения Заказчиком ядра: основной сайт и система управления со всем функционалом Технического задания	1 350 000
Итоговый этап — 45%	после передачи Заказчику финальной версии (полировка, развёртывание, исходный код, доступы, документация)	1 350 000
Итого		3 000 000

- 3.4. Оплата производится в безналичной форме на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления средств на счёт Исполнителя.
- 3.5. Стоимость сторонних сервисов (каналы WhatsApp, IP-телефония и АТС, хостинг, SMS, комиссии Kaspi) не входит в стоимость работ и оплачивается Заказчиком напрямую поставщикам таких сервисов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

- 4.1. По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику результат для проверки и акт выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированные замечания в пределах Технического задания.
- 4.2. Если в указанный срок подписанный акт или мотивированные замечания не получены, работы по этапу считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
- 4.3. Замечания в пределах Технического задания устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты. Пожелания, выходящие за рамки Технического задания, оформляются отдельно по ставке, указанной в п. 6.3.
- 4.4. Стороны признают юридическую силу документов и согласований, переданных по электронной почте и через мессенджеры, с последующим оформлением оригиналов при необходимости.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. ПЕРЕДАЧА

- 5.1. После полной оплаты стоимости работ исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты (Систему, сайт, исходный код, дизайн, документацию) переходят Заказчику в полном объеме.
- 5.2. Одновременно с переходом прав Исполнитель передает Заказчику: исходный код, логины, пароли и ключи доступа к серверу, административным панелям и подключённым сервисам, а также техническую документацию (вики), позволяющую стороннему разработчику среднего уровня сопровождать Систему.
- 5.3. Дальнейшее пользование Системой не требует каких-либо платежей в пользу Исполнителя (лицензионных, абонентских или иных).
- 5.4. Исполнитель вправе использовать при разработке собственные наработки, библиотеки и модули; права на них в составе переданной Системы предоставляются Заказчику без ограничений по использованию Системы.
- 5.5. Ограничение на использование результата работ. Исполнитель обязуется не передавать, не продавать, не сдавать в аренду и иным образом не предоставлять Систему, сайт, их исходный код, дизайн-макеты, структуру базы данных, бизнес-логику и любые их производные третьим лицам, осуществляющим деятельность в сфере self storage (аренды складских боксов и индивидуального хранения) на территории Республики Казахстан. Ограничение действует бессрочно с даты подписания Договора.
- 5.6. За нарушение обязательства, предусмотренного п. 5.5, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) стоимости работ по Договору, а также возмещает причинённые убытки в части, не покрытой штрафом.
- 5.7. Исполнитель вправе указывать факт сотрудничества и общее описание проекта в своём портфолио без раскрытия конфиденциальной информации, данных клиентов, финансовых показателей и исходного кода, если Заказчик письменно не возразил.

6. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

- 6.1. Гарантия распространяется на весь функционал, предусмотренный Техническим заданием. Исправление ошибок (несоответствий Техническому заданию) производится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение всего гарантийного периода.
- 6.2. Техническая поддержка Системы и сайта в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта о полной передаче включена в стоимость работ и оказывается в формате отладки (дебага): приём обращений Заказчика, диагностика, устранение ошибок и сбоев в работе переданного функционала, восстановление работоспособности после сбоев. Обращения принимаются в рабочие дни; срок реакции — до 1 (одного) рабочего дня, срок устранения зависит от характера неисправности и согласовывается с Заказчиком. В течение первого месяца после запуска Исполнитель осуществляет усиленное сопровождение.
- 6.3. Поддержка по п. 6.2 не включает разработку нового функционала, изменение согласованной логики и подключение новых сервисов — такие работы выполняются по ставке п. 6.5.
- 6.4. Гарантия и поддержка не распространяются на сбои, вызванные изменениями API и условий сторонних сервисов (Kaspi, WhatsApp, операторы связи), отказами оборудования Заказчика, действиями третьих лиц или вмешательством в код после передачи. Устранение таких сбоев и адаптация к изменившимся условиям сторонних сервисов оплачиваются по ставке п. 6.5.
- 6.5. Доработки и новые функции после сдачи выполняются по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу НБ РК на дату счёта, по предварительно согласованной оценке объёма.
- 6.6. Профилактический рефакторинг при масштабировании сети сверх 50 складов выполняется по ставке п. 6.5 по согласованной оценке.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (NDA)

- 7.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Договору признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с его исполнением, независимо от формы и носителя, в том числе: данные арендаторов, договоров и платежей Заказчика; финансовые и операционные показатели сети (загрузка, ставки, выручка, дебиторская задолженность); тарифы, коммерческие условия и планы развития; персональные данные клиентов и сотрудников; доступы, ключи и пароли; исходный код, архитектура, структура базы данных и техническая документация; содержание переговоров и переписки Сторон.
- 7.2. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны; использовать её исключительно для целей исполнения настоящего Договора; не копировать и не воспроизводить её сверх необходимого; предоставлять доступ к ней только тем работникам и привлечённым специалистам, которым она необходима для исполнения Договора, приняв с них аналогичные письменные обязательства о неразглашении; принимать разумные организационные и технические меры защиты (разграничение прав доступа, защищённое хранение, шифрование каналов передачи).
- 7.3. Не является нарушением раскрытие информации, которая: была общедоступна на момент передачи либо стала общедоступной не по вине принимающей Стороны; была правомерно известна принимающей Стороне до передачи; подлежит раскрытию по требованию уполномоченного государственного органа или суда — в этом случае раскрывающая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону и раскрывает информацию в минимально необходимом объёме.
- 7.4. Персональные данные арендаторов и сотрудников Заказчика обрабатываются Исполнителем исключительно в объёме, необходимом для разработки и настройки Системы, и не используются ни для каких иных целей. По завершении работ и передаче Системы Исполнитель удаляет со своих носителей копии рабочих баз данных Заказчика, за исключением резервных копий, необходимых для исполнения гарантийных обязательств, которые уничтожаются по истечении срока поддержки либо по письменному требованию Заказчика.
- 7.5. Обязательства о конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора и 5 (пяти) лет после его прекращения независимо от причин прекращения. В отношении персональных данных и исходного кода обязательства действуют бессрочно.
- 7.6. За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) тенге за каждый случай нарушения и возмещает документально подтверждённые убытки в части, не покрытой штрафом.
- 7.7. Настоящий раздел имеет силу соглашения о неразглашении (NDA) и не требует подписания отдельного документа. По требованию любой из Сторон может быть оформлено отдельное соглашение о неразглашении на условиях, не противоречащих настоящему разделу.

8. ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМА РАБОТ И ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ

- 8.1. Исполнитель гарантирует выполнение **всех без исключения пунктов Технического задания** (Приложение № 1). Техническое задание является исчерпывающим перечнем обязательств Исполнителя по объёму работ.
- 8.2. Если при приёмке итогового этапа выявлено, что **хотя бы один пункт Технического задания не выполнен по вине Исполнителя**, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием невыполненных пунктов. Исполнитель обязан устранить несоответствие в срок **10 (десять) рабочих дней** с даты получения уведомления.
- 8.3. Если в указанный срок несоответствие не устранено, Заказчик вправе **в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора**, а Исполнитель обязан **возвратить Заказчику все фактически оплаченные по Договору денежные средства в полном объёме** в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования. Ранее подписанные акты по этапам не лишают Заказчика этого права.
- 8.4. Правило п. 8.3 **не применяется**, если невыполнение пункта Технического задания вызвано обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, а именно: непредоставлением или несвоевременным предоставлением Заказчиком данных, доступов, оборудования или согласований (п. 2.3, п. 2.4); отказом или ограничениями со стороны сторонних сервисов и их API (Kaspi, WhatsApp, операторы связи, производители оборудования доступа) при документально подтверждённом обращении Исполнителя к таким сервисам; изменением требований Заказчика после утверждения Технического задания; обстоятельствами непреодолимой силы. В этих случаях Стороны письменно фиксируют причину и согласовывают замену либо исключение соответствующего пункта.
- 8.5. При возврате оплаты по п. 8.3 исключительные права на результаты работ к Заказчику не переходят, а переданные Заказчику материалы, исходный код и доступы подлежат возврату или уничтожению. Обязательства Сторон по разделу 7 (Конфиденциальность) сохраняют силу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты по Договору, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6 и п. 7.6.
- 9.2. Исполнитель не несёт ответственности за работоспособность и условия сторонних сервисов и оборудования (Kaspi, WhatsApp, операторы связи, GSM-модули, Hikvision), а также за перерывы в их работе, произошедшие не по вине Исполнителя.
- 9.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.
- 9.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.
- 9.5. Приложение № 1 — Техническое задание — является неотъемлемой частью Договора и подписывается Сторонами отдельно.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110
Руководитель: Цай Платон Леонидович
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
Банк: АО «Kaspi Bank»
IBAN: KZ31722S000010366450
БИК: CASPKZKA · Кбе 19 · КНП 851
Тел.: +7 701 123 99 99
Email: uirtaa@gmail.com

ЗАКАЗЧИК
Мушекбаев Адиль Серикханович

ИИН: _____
Адрес: _____
Банк: АО «Kaspi Bank»
IBAN: KZ73722C000025956819
БИК: CASPKZKA · Кбе _____
Тел.: +7 701 734 46 99

От Исполнителя

От Заказчика

Цай П. Л. / _____
М. П.

Мушекбаев А. С. / _____
М. П.

ОТМЕТКА О ПРИЛОЖЕНИЯХ

Документ	Содержание
Приложение № 1 Техническое задание	Состав работ по блокам: пулът сети; склады и боксы с планами; договоры и арендаторы; счета и Kaspi Платежи с автоблокировкой; доступ на склады (вход по звонку, доверенные лица, Face ID/Hikvision, журнал); личный кабинет клиента; сайт сети складов и приём заявок с подбором бокса; передача событий в рекламные системы через Conversions API; IP-телефония и WhatsApp; аналитика и админка; логотип и техническая часть фирменного стиля; этапы, приёмка и границы объёма.
Счёт № ZS-C-2026-02 от 10.09.2026	Предоплата 10% — 300 000 тенге, старт работ.